

Begrenzt humanitär Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damals...

Begrenzt humanitär; Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damals die CSU. Rückblick auf eine erstaunlich aktuelle Debatte

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

15. Mai 2025

Copyright 2025 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: GESCHICHTE; Begrenzt humanitär; S. 43; Ausg. 20

Length: 2331 words

Byline: Michael Mayer

Body

Die Verfahren dauerten zu lange, zu viele Leute kämen ins Land, und am Ende werde man sie nicht mehr los. So geht die Klage heute, und so ging sie in der Bundesrepublik schon 1964. Aus Bayern kam damals ein radikaler Vorschlag: Weg mit den Asylverfahren! Dies wäre, hieß es zur Begründung des am 13. Februar 1964 vorgelegten Gesetzentwurfs, »ein bedeutsamer Schritt zur Verwaltungsvereinfachung und würde wahrscheinlich die Abwicklung der einschlägigen Asylfälle erheblich beschleunigen«. In einer Sitzung der Innenministerien von Bund und Ländern erklärte der bayerische Ministerialdirigent Alexander Mayer dazu: »Mindestens vier Fünftel der Leute, die Asyl begehren, würde von vornherein gesagt werden, daß Asyl überhaupt nicht in Frage komme, und sie könnten wahrscheinlich schon an der Grenze zum großen Teil von der Grenzpolizei gefaßt und sofort zurücküberstellt werden.«

Das Land Bayern konnte sich damals nicht durchsetzen - wobei humanitäre Argumente eine Nebenrolle spielten. Entscheidend war etwas anderes: Bund und Länder waren sich einig, dass sich die Zuwanderung nicht allein an den Außengrenzen kontrollieren und beschränken lasse, sondern dass es dazu Asylverfahren brauche. Am Ende der Debatte stand, vor genau 60 Jahren, die umfassende Einführung ebendieser Verfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes: »Politisch Verfolgte genießen Asylrecht«. Dieser Satz galt seit 1949 (ZEIT Nr. 23/24), war in der Praxis aber lange Zeit kaum von Bedeutung. Asylpolitisch markiert das Jahr 1965 daher eine Wende.

Die Frage, wie die Zuwanderung zu regulieren ist, begleitete die Bundesrepublik von Anfang an. Schon im Juni 1949 verkündete ein Strategiepapier, dass es »den anhaltenden Zustrom illegaler Einwanderer und unerwünschter Flüchtlinge zu verhindern« gelte. Verfasst hatten es die Westalliierten, die Wege suchten, die deutsche Grenze effektiv zu sichern. Dies war ihnen bislang nicht gelungen, obwohl sie massiv Militär einsetzten. Vor allem nach Bayern reisten 1949 monatlich bis zu 4.000 ausländische Flüchtlinge illegal ein, die meisten über die Tschechoslowakei und Österreich; viele zogen in Staaten der Westalliierten weiter. Abhilfe, hieß es in dem Dokument, könnten Asylverfahren schaffen. Flüchtlinge, die an der Grenze um Asyl baten, sollten fortan in »besondere Aufnahmelager« gebracht werden. Hier wollte man sie »registrieren und überprüfen«, um zu entscheiden, wer bleiben dürfe. Erklärtes Ziel war es, die meisten in ihre Heimat zurückzuschicken. Denn die

Begrenzt humanitär Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damal....

Alliierten waren überzeugt, dass die Beweggründe der Flüchtlinge »in der Mehrzahl der Fälle nicht stark genug sind, um ihre Aufnahme zu rechtfertigen«.

Die Bonner Regierung war gewillt, diesem Vorschlag zu folgen. Doch stellten die Alliierten eine Bedingung: dass die Bundesrepublik den anerkannten Flüchtlingen einen besonderen Schutzstatus verlieh. Dies sollte unter anderem verhindern, dass Flüchtlinge in die Staaten der Alliierten weiterwanderten, falls sie in Westdeutschland keine angemessenen Lebensbedingungen vorfanden.

Während sich die Verhandlungen über diese und andere Fragen hinzogen, stieg der Druck. Im Juni 1950 beendete die International Refugee Organization, die sich seit 1947 um ausländische Flüchtlinge in Westdeutschland gekümmert und diese in Drittstaaten umgesiedelt hatte, ihre Arbeit in der Bundesrepublik. Flüchtlinge wurden nun, wie das Bundesinnenministerium am 30. Juni 1950 bemängelte, meist nicht einmal mehr erfasst. Es brauchte also dringend ein Kontrollinstrument. Sonst öffne man »unlauteren Elementen [...] Tür und Tor«, hieß es in einer Besprechung der Flüchtlingsverwaltungen der westdeutschen Länder am 11. Januar 1951. Ausländische Flüchtlinge sollten »zwangsweise einem Lager zugeführt werden«, um sie dort nach ihren Fluchtgründen zu befragen. Besonders der bayerische Ministerpräsident Hans Ehard drängte auf die Einführung von Asylverfahren, da in Bayern aufgrund seiner Grenzlage die meisten Flüchtlinge ankamen. Am 6. Januar 1953 schließlich wurde die Asylverordnung erlassen. Sie ermöglichte es, die bis zu 5.000 bereits illegal im Bundesgebiet lebenden Nichtdeutschen und zukünftige Flüchtlinge zu überprüfen.

Von Artikel 16 war dabei noch nicht die Rede: Die Rechtsgrundlage für die Verfahren bildete nicht das Grundgesetz, sondern die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951. Die wiederum galt damals de facto nur für Flüchtlinge aus dem sowjetischen Machtbereich, da sie ausschließlich Ereignisse aus der Zeit vor 1951 als Fluchtgrund anerkannte (eine Regelung, die auf die kommunistischen Machtübernahmen nach 1945 abzielte).

Zunächst verursachte das keine Schwierigkeiten, denn man hatte es kaum mit anderen Geflüchteten zu tun. Erst von Mitte der Fünfzigerjahre an kamen allmählich mehr Menschen infolge von Ereignissen jüngerer Datums in die Bundesrepublik - vor allem aus Algerien, Marokko und Tunesien. Für diese Flüchtlinge jedoch existierten keine Asylverfahren. Sie konnten sich lediglich, wenn sie ausgewiesen werden sollten, auf Artikel 16 berufen. Ein Asylverfahren folgte auch dann nicht. Und wer anschließend bleiben durfte, erhielt keinen Status als Asylberechtigter. Das Innenministerium erklärte dazu am 13. November 1958: »Eine ausdrückliche Feststellung, daß dem Ausländer der Schutz des Asyls zusteht, erübrigt sich, wenn dem Ausländer die Möglichkeit gegeben wird, sich im Bundesgebiet aufzuhalten.« So stand es den Behörden offen, die Betroffenen vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auszuweisen. Dazu kam es freilich äußerst selten.

Diese Situation brachte zwei Probleme mit sich: Erstens wurden die betreffenden Flüchtlinge nicht systematisch registriert. Und zweitens konnte man sie in der Regel selbst dann nicht abschieben, wenn man sie - etwa aufgrund von Vorstrafen - für gefährlich hielt. So entschied das Landgericht München 1964 im Falle eines als Spion verurteilten Kurden, dass dieser zwar ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstelle, jedoch nicht in die Türkei abgeschoben werden könne, da ihm dort die Todesstrafe drohe.

Anders lagen die Dinge bei den Flüchtlingen, die seit 1953 auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt wurden: Sie konnten sehr wohl in einen Verfolgerstaat ausgewiesen werden. Denn anders als das Grundgesetz gestattete die Konvention nach Artikel 33 die Ausweisung eines Flüchtlings, wenn dieser »aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet«.

Spätestens Anfang der Sechzigerjahre stieg die Zahl der Geflüchteten aus dem nichtkommunistischen Ausland deutlich an. Deshalb schlug das Bundesinnenministerium - angeregt durch den Bundestag - im Februar 1964 vor, künftig auch diese Flüchtlinge einem Asylverfahren zu unterziehen, und zwar auf Basis von Artikel 16. Dies würde eine umfassende Kontrolle in Form einer Registrierung und sicherheitspolizeilichen Überprüfung der Betroffenen ermöglichen. Bislang hielten sich diese Menschen, so klagte das Bundesinnenministerium, »mehr oder weniger unkontrolliert irgendwo auf«, da es bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis kaum weitere Überprüfungen gab. Durch ein Asylverfahren, gab der zuständige Ministerialrat Kurt Breull am 9. März 1964 zu bedenken, sei

Begrenzt humanitär Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damals...

»wenigstens eine gewisse Sicherheit gegeben, daß diese Leute nicht an einer Stelle zusammenströmen, sondern in das Wirtschaftsleben eingegliedert werden«. Die Einführung von Asylverfahren diene daher »dem Sicherheitsbedürfnis« der Bundesrepublik »in weitestem Maße«.

Noch wichtiger war dem Bundesinnenministerium, dass man künftig auch vorbestrafte Flüchtlinge aus dem nichtkommunistischen Ausland würde ausweisen können. Denn diesen wollte man nach ihrer Anerkennung eine Rechtsstellung nach der Genfer Flüchtlingskonvention gewähren. Das war die entscheidende Neuerung des geplanten Ausländergesetzes: Fortan würden auch nach Artikel 16 anerkannte Flüchtlinge den strikteren Ausweisungsbestimmungen der Genfer Konvention unterliegen. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes hatte diesen Schachzug ermöglicht.

Der Gesetzesvorschlag fand weithin Anklang. Nur in Bayern nicht. Hier drehte man den Spieß gewissermaßen um: Statt Asylverfahren für alle einzuführen, forderte man die Abschaffung sämtlicher Verfahren - auch der 1953 eingeführten für die Flüchtlinge aus dem Sowjetbereich. Flüchtlingen sollte lediglich im Einzelfall »Schutz vor Ausweisung und Auslieferung an das Verfolgungsland« gewährt werden. Gegen Asylverfahren jeglicher Art sprach aus bayerischer Perspektive, dass diese »ziemlich lange« dauerten, wie der Vertreter des bayerischen Innenministeriums, Alexander Mayer, bemängelte. Oft würden die Leute »vorübergehend in Arbeit vermittelt«, und wenn sie dann »einige Monate gut gearbeitet« hätten, werde sie »die Ausländerbehörde nicht mehr los«.

Die bayerische Lösung hätte weitreichende Folgen gehabt. Es hätte keine bundeseinheitliche Anerkennungsbehörde mehr gegeben. Vielmehr wären fortan allein die lokalen Ausländerbehörden für den Umgang mit den Asylsuchenden zuständig gewesen. Dies stieß weder bei den übrigen Ländern auf Gegenliebe noch bei Bundesinnenminister Hermann Höcherl, einem CSU-Mann. »Irgendeinen Rechtsstatus« müsse man den »Asylanten«, die in der Bundesrepublik blieben, schon geben, wandte sein Ministerialrat Kurt Breull ein. Er argumentierte äußerst pragmatisch: Es sei, so heißt es im Protokoll, sinnvoll, »Ausländern, die man ohnehin nicht loswerden könne, weil sie einen Rechtsanspruch haben, in der Bundesrepublik zu sein, die Möglichkeit zu geben, sich bald und weitgehend in unser Wirtschaftsleben einzugliedern«. Verweigere man etwa die Arbeitserlaubnis, »mache man den Ausländer zum Asozialen oder Kriminellen«.

Auch der Ministerialdirigent im Bundesinnenministerium, Werner Fußlein, meldete Zweifel an. Es sei zwar denkbar, dass die lokalen Ausländerbehörden seltener einen Asylanspruch gewähren würden, als dies in bundeseinheitlichen Verfahren der Fall wäre. Aber es bleibe fraglich, »ob die Verwaltungsgerichte mitziehen«. Diese würden den Asylbewerbern letztlich doch Asyl zusprechen.

Breull und Fußlein vertraten keineswegs ausländerfreundliche Positionen. Beide waren ehemalige NSDAP-Mitglieder; Breull kam sogar aus der völkischen Bewegung, war schon 1930 in die Partei eingetreten und hatte der SA angehört. Von 1949/50 an waren er und Fußlein im Bundesinnenministerium ausgerechnet für Asyl- und Ausländerfragen zuständig. Nach jahrelanger Erfahrung im Ministerium wussten die beiden Beamten 1964 aber auch, dass sich eine martialische Rhetorik oft kaum in die Praxis umsetzen ließ. Dies erklärt ihren pragmatischen Ansatz.

Und sie hatten Erfolg damit: Am 28. April 1965 wurde das Ausländergesetz verabschiedet, das erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik einheitliche Asylverfahren für alle Flüchtlinge vorsah.

Der CSU-Bundesinnenminister Höcherl präsentierte dies als »praktisches Bekenntnis zu den unveränderlichen Grundsätzen der Menschlichkeit«. Das waren zwar keine leeren Worte, aber der Hauptgrund für die Einführung von Asylverfahren war ein anderer: der Wunsch, so viele Menschen wie möglich aufgrund fehlender Verfolgungsgründe abweisen zu können. Ferner erlaubten die Verfahren erstmals eine umfassende Überprüfung und Kontrolle aller ins Bundesgebiet einreisenden ausländischen Flüchtlinge.

In der Praxis zeigte sich, dass der zweite Punkt der entscheidende war, denn »im großen Stil abschieben«, das gelang schon damals nicht. Bereits in den Fünfzigerjahren nahm man im Bundesinnenministerium an, dass nur ein Teil der Menschen, die im Asylverfahren abgelehnt werden, auch ausgewiesen werden könnten - entweder weil sie staatenlos waren oder weil sie bereits zu lange im Bundesgebiet lebten. Deshalb sei, wenn »ein einmal ergangener

Begrenzt humanitär Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damal...

Ausweisungsbefehl auf dem Papier stehenbleibt, von einer Ausweisung von vornherein abzusehen«. Der bayerische Vorschlag hätte daran kaum etwas geändert. Zugleich hätte er eine systematische Kontrolle der Eingereisten erschwert. Und das Problem an der Grenze zu lösen, war schon den Alliierten nicht gelungen.

Zum Politikum wurden die Asylverfahren nach 1973, als die Anwerbung von »Gastarbeitern« auslief. Bis dahin war es das Bestreben der Bundesrepublik gewesen, Menschen zur Arbeit anzulocken. Fortan ging es, unter dem Eindruck der Ölkrise und ihrer ökonomischen Folgen, um Abwehr. Die Asylverfahren halfen dabei. Und sollten zudem von einer illegalen Einreise abschrecken. Bis 1973 hatten die allermeisten illegal eingereisten Flüchtlinge rasch einen Arbeitsplatz gefunden - weshalb ihnen dann auch der Aufenthalt gestattet wurde; es war für sie gar nicht unbedingt nötig, Asyl zu beantragen. Nun musste, wer sich auf den Weg machte, damit rechnen, nicht als asylberechtigt anerkannt zu werden und auch auf anderem Wege kaum eine Chance zu haben, einen Aufenthaltstitel zu erlangen.

Anders als in den Siebzigerjahren werden heute Arbeitskräfte aller Qualifikationen dringend gesucht - und im Vergleich zu damals liegen die Asylbewerberzahlen deutlich höher, auch wenn sie derzeit rückläufig sind. Alles spricht daher dafür, durch eine gezielte Einwanderungspolitik den Druck aus dem Asylsystem zu nehmen. Was dieses selbst betrifft, hat sich in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik ein überparteilich anzutreffender humanitärer Pragmatismus herausgebildet, der weithin vergessen scheint. Dabei sind, bei allen Problemen, der Wunsch nach einer humanitären Asylpolitik und die Notwendigkeit, die Zuwanderung zu kontrollieren, nicht notwendig ein Gegensatz: Die Einführung individueller Asylverfahren für alle Flüchtlinge vor 60 Jahren erfüllte genau diesen doppelten Zweck. Diese Verfahren abzuschaffen, wie es seit einiger Zeit manche fordern, wäre umgekehrt nicht nur in humanitärer Hinsicht, sondern auch sicherheitspolitisch fragwürdig.

Michael Mayer leitet den Arbeitsbereich Zeitgeschichte an der Akademie für Politische Bildung Tutzing und forscht zur Geschichte des Asylrechts im Grundgesetz

Einer nach dem anderen: Asylsuchende registrieren sich bei der Polizei in Berlin-Kreuzberg 1978

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: EINWANDERUNG (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSKLAGEN (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); GESETZGEBUNG (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (76%); DIESER TAG IN DER GESCHICHTE (74%); GRENZKONTROLLEN (74%); ILLEGALE EINWANDERER (74%); STAATSGRENZEN (74%)

Geographic: BONN, DEUTSCHLAND (57%); BAYERN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (73%); ÖSTERREICH (58%)

Load-Date: May 15, 2025

Begrenzt humanitär Vor 60 Jahren führte die Bundesrepublik das individuelle Asylverfahren nach Artikel 16 des Grundgesetzes ein. Den Innenminister stellte damal....

End of Document